

Commessa

Nome
Riferimento
Indirizzo

Cellulare
Email
Conto presso il cliente
Codice cliente

Hitachi Rail STS S.p.A.
1000090926
VIA P. MANTOVANI 3-5
GENOVA 16151

+390971422111
contact@asf.ansaldo.it

123779

Ordine di vendita N. 4610037517
Revisione N. 0
Data 25.09.2025
Valuta EUR

Contatto
Cellulare
E-Mail

Attenzione : Spedire a
Hitachi Rail STS S.p.A.
VIA VOLVERA TO PIOSSASCO 10045 Italia

Posizione	Codice materiale & descrizione	UM	Data richiesta	Q.tà richiesta	Data confermata	Q.tà confermata	Prezzo Unitario	Sco nto	Valore Netto
000010	FCUTS1D0006UGB6001 TOL1 6 1(6 SM G652D NOVA)T/VH9M yl B2ca 7506.0100268 Tol.+ :7,0 %	M	31.12.2025	2.500,00 0	31.12.2025	2.500,000	0,7600		1.900,00
000020	FCUTS1D0006UGB6001 TOL1 6 1(6 SM G652D NOVA)T/VH9M yl B2ca 7506.0100268 Tol.+ :7,0 %	M	31.12.2025	6.000,00 0	31.12.2025	6.000,000	0,7600		4.560,00
TOTALE									6.460,00

7702225D21
B41E04000210001

Termini e condizioni commerciali

N.ordine del cliente e data: 1000090926 08.09.2025
Termini di consegna: DAP Delivered At Place
Termini di pagamento: S150 RD 150 GG DF FM
Imballaggio:
Note e commenti :

4610037517



Ordine di Acquisto

ORDINE N.	DEL	VARIANTE	DEL
1000090926	08.09.2025		
ACQUISITORE	TEL.		
IDL Lucia Daniele	TBD		
APPROVATO DA	DATA		
RDALRE	15/09/2025	OMAG	

Spett.le
Company
METALLURGICA BRESCIANA SPA
VIALE G.MARCONI 31
25020 DELLO BS

DIVISA : EUR
RESA : FOD Franco destino Fr. destino
IMBALLO : compreso
CONDIZIONI DI PAGAMENTO : 30 gg fine mese 10 del mese seguente
GARANZIA : std

Codice Fornitore 151

INDIRIZZO FORNITURA:

Hitachi Rail STS S.p.A.
Via Volvera 50
10045 PIOSSASCO TO

riferimento vs offerta del 08.09.2025

Alle condizioni qui indicate Vi ordiniamo quanto segue:

Pos.	Cod. Materiale	Descrizione	Quantita'	UM	Consegna	Prezzo	Valore
10	7506.0100268	Cavo FO SM OS2 6 fibre arm LSZH giallo Elemento WBS: ITASM1BUSSTMIE CIG: 7702225D21 Metro Napoli L1 estenz. CDN -Capodichino CUP: B41E04000210001 Metro Napoli L1 estenz. CDN -Capodichino Revisione: 00 Costruttori - Codici materiali OPENLINE P/N CL-06X01-09-03-B2CA	2.500	m	31.12.2025	0,7600	1.900,00
20	7506.0100268	Cavo FO SM OS2 6 fibre arm LSZH giallo Elemento WBS: ITASM1BUSSINIE CIG: 7702225D21 Metro Napoli L1 estenz. CDN -Capodichino CUP: B41E04000210001 Metro Napoli L1 estenz. CDN -Capodichino Revisione: 00 Costruttori - Codici materiali OPENLINE P/N CL-06X01-09-03-B2CA	6.000	m	31.12.2025	0,7600	4.560,00

Valore netto totale (IVA esclusa)

EUR 6.460,00

INVIO ORDINE

L'invio dell'ordine avverrà tramite piattaforma Docusign o altra piattaforma in utilizzo a Hitachi Rail STS.

Alla ricezione del documento dovrà essere apposta, ove indicato, la firma elettronica del legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma necessari e la conclusione del processo di accettazione avverrà tramite la piattaforma stessa.

TRASPORTO:

- A nostra cura e spese. L'ente Logistic Support invierà Master spedizioni che dovrete compilare.
- La scelta del trasportatore è esclusiva responsabilità di Hitachi.
- Nel caso di piccoli colli sarà inoltre possibile che Hitachi richieda al Fornitore di utilizzare l'abbonamento stipulato da Hitachi con i principali Courier.
- Nel caso di utilizzo dei Courier il Fornitore, se autorizzato, dovrà dare evidenza del trasporto inviando ad Hitachi copia della lettera di vettura.
- Per richiedere attività di trasporto e magazzino contattare:

Per Tito:

Hitachi Rail STS S.p.A.

Sede legale:
Via Argine, 425
80147 Napoli
Tel. +39 081 2431111
Fax +39 081 2432699

Sede Secondaria:
Via Paolo Mantovani, 3-5
16151 Genova
Tel. +39 010 6552111
Fax +39 010 6552939

Direzione e coordinamento
Hitachi Group
Società con Socio Unico e soggetta
alla direzione e coordinamento
di Hitachi Ltd.

Capitale sociale Euro 100.000.000,00 - R.E.A. n. 421689
Iscrizione Registro delle Imprese di Genova, C.F. e P.I. n. 01371160662

HITACHI

Inspire the Next

ORDINE N.	DEL	VARIANTE	DEL	FORNITORE	ACQUISITORE	Pagina
1000090926	08.09.2025	0	08.09.2025	151	IDL Lucia Daniele	2/ 9

- E-mail: Corriere.Piossasco@hitachirail.com
- Concordare le consegne con il Sig. Claudio Lapolla: +39 0971 422 166;

Per Piossasco:

- E-mail: Corriere.Piossasco@hitachirail.com
- Tel.: + 39 011 9039299-206.

DOCUMENTAZIONE E SPECIFICHE TECNICHE

È obbligatorio attenersi strettamente ed esclusivamente alle Ns. Documentazioni di prodotto (Distinte materiali, distinte componenti normalizzati, disegni e specifiche). Ogni Variazione deve essere preliminarmente e tempestivamente segnalata ad Hitachi e ricevere i necessari riscontri.

-Per problematiche di obsolescenza su Materiali/COTS la segnalazione e/o proposte di alternative deve essere inviata all'indirizzo e-mail: obsolescence.data@hitachirail.com. Alla email seguirà da parte di Hitachi, entro 24 ore, un numero di protocollo con cui e' possibile richiedere aggiornamenti.

Per tutti i COTS e materiali acquistati e codificati dei sistemi tecnici, Hitachi deve ricevere formale Product Change Notification con almeno 9 mesi di anticipo rispetto alla data prevista di EOL (end of Life). Dovrà inoltre essere garantita sempre la possibilità di effettuare un LTB a partire dalla notifica della PCN alla data di EOL.

-Per qualsiasi problematiche e/o supporto relativo ad informazioni su COTS, la segnalazione deve essere inviata a: component.engineer@hitachirail.com. Alla email seguirà da parte di Hitachi, entro 24 ore, un numero di protocollo con cui è possibile richiedere aggiornamenti.

Per chiarimenti tecnici afferenti alla produzione di prodotti su specifica Hitachi vogliate contattare:

- Ing. Coppola per sistemi di test dei prodotti e relative configurazione SW/HW salvatore.coppola@hitachirail.com
- Sig. Tricarico Luciano per processi di produzione luciano.tricarico@hitachirail.com)

FAI (First Article Inspection)

In caso di materiale a disegno ordinato per la prima volta si dovrà procedere con un FAI il cui Numero di Riferimento è riportato in testata d'ordine. Il fornitore dovrà informare Hitachi con un preavviso di almeno TRE settimane dalla data di disponibilità al FAI del primo batch, scrivendo all'indirizzo FAI-ITA@hitachirail.com e indicando il suddetto Numero di Riferimento.

Sarà inoltre responsabilità del fornitore richiedere un FAI con un preavviso di almeno TRE settimane dalla data di disponibilità del primo batch, nei seguenti casi:

- Spostamento della sede produttiva o di parte di essa;
- La realizzazione del prodotto prevede l'utilizzo di processi speciali;
- Variazione della strumentazione o dei processi produttivi (4M => Man, Machine, Method, Material) rispetto all'ultimo FAI eseguito;
- Siano trascorsi più di 5 anni dall'ultima volta in cui è stato ordinato il prodotto;
- Siano sopraggiunti cambi significativi di design o specifiche, tali da determinare un cambio di revisione del prodotto con impatto su adattamento, forma o funzione.

Hitachi, entro 1 settimana dalla richiesta di FAI, potrà:

- confermare il FAI, comunicando modalità e tempi.
- Rinunciare al FAI. In tal caso in assenza di riscontro entro il periodo suddetto, il Fornitore potrà spedire il materiale.

Hitachi si riserva inoltre il diritto di richiedere l'esecuzione di un FAI qualora lo ritenesse opportuno ed a prescindere dalle condizioni di fornitura elencate sopra (Esempio: Non Conformità recenti o deteriorarsi delle prestazioni di qualità del fornitore, etc.).

CERTIFICAZIONI REACH e ROHS

Il fornitore si impegna a fornire per tutti i codici del presente ordine:

- Certificazione di conformità alla normativa ROHS (2011/65/EU ed emendamento 2015/863/EU)
- Dichiarazione in accordo all'articolo 33 del regolamento REACH (1907/2006/EU e ss.mm.ii)

CERTIFICAZIONI PER EXPORT CONTROL

Procedere come da Articolo 18 delle CONDIZIONI DI ACQUISTO in calce nel presente ordine e come da CLAUSOLA "EXPORT COMPLIANCE PROGRAM" già in Vs. mani.

La documentazione compilata e firmata su vs. carta intestata, dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Importexport.Tradecom@hitachirail.com

BOLLETTINI DI COLLAUDO E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'

per tutti i materiali da inviare alle nostre sedi di Piossasco e Tito si richiede che la eventuale certificazione dei materiali sia:

Hitachi Rail STS S.p.A.

Sede legale:
Via Argine, 425
80147 Napoli
Tel. +39 081 2431111
Fax +39 081 2432699

Sede Secondaria:
Via Paolo Mantovani, 3-5
16151 Genova
Tel. +39 010 6552111
Fax +39 010 6552939

Direzione e coordinamento
Hitachi Group
Società con Socio Unico e soggetta
alla direzione e coordinamento
di Hitachi Ltd.

Capitale sociale Euro 100.000.000,00 - R.E.A. n. 421689
Iscrizione Registro delle Imprese di Genova, C.F. e P.I. n. 01371160662



ORDINE N.	DEL	VARIANTE	DEL	FORNITORE	ACQUISITORE	Pagina
1000090926	08.09.2025	0	08.09.2025	151	IDL Lucia Daniele	3/ 9

- allegata ai singoli materiali in fase di spedizione
 - inviata in formato elettronico presso le seguenti caselle postali:
 Per invii a Tito (PZ): Certificates.Tito@hitachirail.com
 Per invii a Piossasco (TO): Certificates@hitachirail.com
 Per tutte le spedizioni la documentazione DEVE essere inviata seguendo ENTRAMBE le modalità.
 E' necessario che i documenti contengano le seguenti informazioni:

- P/N e S/N dei prodotti
- Riferimento al numero dell'ordine
- Descrizione breve del prodotto
- Quantità

FATTURAZIONE:

Le fatture elettroniche da voi emesse dovranno riportare sempre il solo numero dell'Ordine di Acquisto o del Contratto di affidamento, nella sezione 2.1.2 FATTURA ELETTRONICA BODY # DATI GENERALI - "Dati Ordini acquisto" dell'XML, nella sottosezione "idDocumento".

Le fatture dovranno essere inviate ad HSTS secondo le regole previste dalla legge vigente in materia di fatturazione elettronica e, pertanto, vi indichiamo il nostro Codice Destinatario "D9YC4CP".

Per qualsiasi scambio di informazioni o supporto di carattere contabile/amministrativo potrà essere inviata apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica accountspayable@hitachirail.com.

Nel caso in cui la vostra società non sia soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica, le fatture relative al presente ordine dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica invoices.italy.sts@hitachirail.com.

INCASSO E PAGAMENTO - DL N. 83 CONV. IN L.134 DEL 7.08.2012:

Il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate, sarà condizionato dalla trasmissione, da parte del fornitore, della documentazione attestante la propria regolarità nei versamenti delle ritenute sul lavoro dipendente, dell'IVA dovuta in relazione alle prestazioni effettuate, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni, facendo presente che in mancanza non sarà possibile procedere al pagamento dei crediti maturati.

PENALITA' PER RITARDATA CONSEGNA

In caso di ritardi, imputabili al Fornitore, sulle date di consegna fissate nell'ordine, sarà applicata al Fornitore una penale pari al 2% dell'importo della posizione del presente ordine a cui il ritardo afferisce, per ogni settimana di ritardo e sino ad un massimo del 10% del Corrispettivo contrattuale della posizione stessa.

OBBLIGHI IN MATERIA DI AMBIENTE

Il Fornitore dovrà assicurare, per tutta la durata dell'attività oggetto del presente ordine, la piena osservanza della vigente normativa in materia ambientale e la piena ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia (Comune, Provincia, Regione, etc.).

Al fine di dare le evidenze oggettive, ad Hitachi, alla Direzione lavori e agli Enti di tutela ambientale, del rispetto della normativa ambientale e delle eventuali prescrizioni emesse dagli Enti di tutela ambientale medesimi, il Fornitore si obbliga ad attuare, ed a mantenere attivo per tutta la durata dei lavori, un Sistema di gestione ambientale delle attività di cantiere esteso a tutti i siti in cui si svolgono attività produttive, di realizzazione, di approvvigionamento e di gestione rifiuti, implementato secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001 (o Regolamento CE 1221/2009).

Il Fornitore che nello svolgimento delle proprie attività si trovi a produrre rifiuti di qualsiasi tipo, è tenuta a smaltire i rifiuti prodotti in conformità alla normativa vigente e sotto la sua piena responsabilità in quanto considerata detentore e/o produttore ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Il Fornitore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito della Fornitura

A tal proposito, l'amministrazione o ente committente acquisirà d'ufficio, direttamente dagli enti preposti, in via telematica il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.),

In caso di mancata acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per due volte consecutive, da parte dell'amministrazione e ente committente, il Fornitore medesimo decadrà dall'autorizzazione alla Fornitura e nei suoi confronti si procederà alla risoluzione del contratto

RISOLUZIONE DELL'ORDINE

Hitachi Rail STS S.p.A.

Sede legale:
Via Argine, 425
80147 Napoli
Tel. +39 081 2431111
Fax +39 081 2432699

Sede Secondaria:
Via Paolo Mantovani, 3-5
16151 Genova
Tel. +39 010 6552111
Fax +39 010 6552939

Direzione e coordinamento
Hitachi Group
Società con Socio Unico e soggetta
alla direzione e coordinamento
di Hitachi Ltd.

Capitale sociale Euro 100.000.000,00 - R.E.A. n. 421689
Iscrizione Registro delle Imprese di Genova, C.F. e P.I. n. 01371160662



ORDINE N.	DEL	VARIANTE	DEL	FORNITORE	ACQUISITORE	Pagina
1000090926	08.09.2025	0	08.09.2025	151	IDL Lucia Daniele	4/ 9

.1 Risoluzione per cause generali

Le Parti espressamente convengono che il presente ordine è da intendersi risolto anticipatamente, qualora si verificasse la risoluzione del Contratto attivo.

Il Fornitore dichiara che, in tal caso, nulla avrà a pretendere da Hitachi e dal Cliente, per nessun titolo o ragione, salvo quanto eventualmente il Cliente riconoscerà e liquiderà ad Hitachi, per le forniture effettivamente eseguite dal Fornitore stesso; in tal caso le spettanze che Hitachi riconoscerà al Fornitore seguiranno le modalità ed i termini assunti a base del corrispettivo contrattuale

Le rinunce di cui al punto precedente hanno formato oggetto di

attenta valutazione da parte del Fornitore e contemplate nell'ambito della individuazione del corrispettivo contrattuale

Il Fornitore altresì dichiara che quanto innanzi stabilito vale anche nel caso di esecuzione parziale di quanto oggetto del presente contratto, è tale evenienza è stata considerata dal Fornitore ed è compresa e compensata dal corrispettivo contrattuale

.2 Risoluzione per inadempimento del fornitore

Nel caso di inadempienza agli obblighi o alle condizioni previste dal presente ordine, obblighi e condizioni che si convengono tutte ugualmente importanti, Hitachi potrà, a suo insindacabile giudizio, invitare all'adempimento il Fornitore, a mezzo di atto notificato, che indicherà un termine entro il quale lo stesso deve adempiere. Tale tempo adeguato all'entità dell'adempimento richiesto al Fornitore, non sarà inferiore ai 10 gg solari. Decorso inutilmente tale termine, fermo restando il diritto al risarcimento del danno ed all'applicazione della penalità convenzionalmente stabilita, Hitachi potrà ordinare al Fornitore l'immediata sospensione di quanto oggetto del presente contratto, salva la risoluzione del presente ordine. Ferma restando l'applicabilità dell'art. 1454 c.c., è facoltà di Hitachi risolvere il presente ordine, dietro semplice comunicazione al Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- qualora intervengono a carico del Fornitore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
 - nelle ipotesi previste all'articolo relativo alle verifiche Antimafia;
 - per il mancato rispetto dei termini di consegna intermedi e finale salvo i casi di comprovata causa di forza maggiore, come gli stessi sono previsti nel Contratto Principale;
- quando il Fornitore non fosse più in grado di garantire la produttività necessaria per rispettare gli impegni contrattuali salvo i casi di comprovata causa di forza maggiore;
- per inosservanza del Codice Etico del Committente, fermo restando in ogni caso la responsabilità esclusiva cedente a carico del contravventore per ogni eventuale violazione del codice stesso;
 - in caso di subappalto a terzi affidatari, e/o di cessione del presente ordine, non considerando cessione dello stesso il cambiamento di ragione sociale del Contraente.
 - in caso di cessione, da parte del Contraente, del ramo d'azienda comprensivo di quanto oggetto del presente contratto in favore di soggetti terzi, salva la ipotesi di preventivo assenso scritto del Committente a tale cessione.
 - quando il Contraente non abbia adempiuto agli obblighi previsti nel presente ordine;
 - quando il Committente verificasse il mancato adempimento all'obbligo di riservatezza.
 - In caso di mancata acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per due volte consecutive, da parte dell'amministrazione e ente committente.

ALTRE CONDIZIONI

I documenti INS_253_03_SPC_EN e IND_070, già in Vs. mani, sono parte integrante dell'ordine.

Clausola Sospensiva

L'efficacia del presente ordine / contratto, resta sospensivamente condizionato al preventivo rilascio dell'autorizzazione/gradimento al sub appalto/subcontratto da parte delle autorità competenti, la quale/ il quale sarà comunicata/o da Hitachi Rail StS al sub affidatario.

Resta espressamente inteso tra le parti che, fino a quando non si sarà verificata tale condizione (autorizzazione/gradimento), le attività oggetto del presente ordine/contratto non potranno essere avviate, e che, in caso di diniego dell'autorizzazione / gradimento, lo stesso rimarrà privo di qualsiasi effetto, senza che il sub affidatario possa avanzare al riguardo alcuna pretesa.

Il sub affidatario dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di fornire ogni utile elemento/ documentazione, necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione al sub appalto/gradimento, da parte delle Autorità competenti e che, qualora la stessa dovesse essere negata, per cause imputabili alla errata e/o incompleta documentazione, il sub affidatario non potrà rivendicare in modo alcuno, diritti o pretese nei confronti di Hitachi Rail STS. Resta salvo, in ogni caso il diritto alla richiesta di risarcimento al maggior danno da parte di Hitachi Rail STS nei confronti del sub affidatario.

Clausola n. 1 # Art. 2 c. 2 del Protocollo di Legalità

Il soggetto aggiudicatore e per esso il Concessionario, s'impegna ad inserire e a far inserire nei contratti ed in tutti i subcontratti # apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire al Concessionario, a far data dalla sottoscrizione del presente Protocollo, i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione dell'opera di cui alla convenzione nonché si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dal successivo articolo 8 paragrafo 1.3. Nella

Hitachi Rail STS S.p.A.

Sede legale:
Via Argine, 425
80147 Napoli
Tel. +39 081 2431111
Fax +39 081 2432699

Sede Secondaria:
Via Paolo Mantovani, 3-5
16151 Genova
Tel. +39 010 6552111
Fax +39 010 6552939

Direzione e coordinamento
Hitachi Group
Società con Socio Unico e soggetta
alla direzione e coordinamento
di Hitachi Ltd.

Capitale sociale Euro 100.000.000,00 - R.E.A. n. 421689
Iscrizione Registro delle Imprese di Genova, C.F. e P.I. n. 01371160662



ORDINE N.	DEL	VARIANTE	DEL	FORNITORE	ACQUISTATORE	Pagina
1000090926	08.09.2025	0	08.09.2025	151	IDL Lucia Daniele	5/ 9

stessa clausola si stabilisce che i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa l'applicazione delle misure pecuniarie di cui al successivo art. 8. Per tutti i contratti e subcontratti già assentiti alla data di sottoscrizione del presente Protocollo, è previsto un termine di 6 mesi per l'adeguamento alle prescrizioni derivanti dal medesimo Protocollo, a decorrere dalla sua sottoscrizione, precisando che eventuali dinieghi alla sottoscrizione non potranno in alcun modo essere addebitati al Soggetto aggiudicatore e al Concessionario i quali si impegnano sin da adesso a rendere noto alla Prefettura i nominativi di detti operatori economici a vario titolo coinvolti nell'esecuzione dell'opera che hanno manifestato il proprio diniego unitamente alla percentuale di avanzamento dei lavori, servizi e forniture affidati al fine di convenire le misure da adottare.

Clausola n. 2 # Art. 3 c. 4 del Protocollo di Legalità

Tutti i contratti e subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo. Il soggetto aggiudicatore per il tramite del Concessionario effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione. In detti casi il Soggetto aggiudicatore tramite il Concessionario comunica senza ritardo alla Prefettura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della impresa cui le informazioni si riferiscono.

Clausola n. 3 # Art. 5 c. 1 del Protocollo di Legalità

Il Soggetto aggiudicatore per il tramite del Concessionario si impegna, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo art. 8, paragrafo 3, del Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificare l'inserimento, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni:

a) I soggetti della Filiera, a vario titolo coinvolti nell'esecuzione dell'opera e il Concessionario si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall' art. 317 del codice penale.

b) "Il Soggetto aggiudicatore, il Concessionario e tutti i soggetti della Filiera delle imprese a vario titolo coinvolti nell'esecuzione dell'opera si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all' art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319 #quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.."

Clausola n. 4 # Art. 6 c. 1 lett. c del Protocollo di Legalità

a) "La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto il quale, sentita l'A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante."

b) "La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel presente Protocollo di Legalità, dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

Clausola n. 5 # Art. 6 c. 2 lett. c del Protocollo di Legalità

Il Soggetto aggiudicatore ed il Concessionario si impegnano, altresì, a prevedere nei contratti e a verificare che sia previsto nei subcontratti stipulati per la realizzazione delle opere, quanto segue:

a) l'obbligo per tutti i soggetti della Filiera delle imprese di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;

b) l'obbligo per tutti i soggetti della Filiera delle imprese di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al presente articolo e l'allegazione del Protocollo al contratto o subcontratto, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al contraente/subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;

c) l'obbligo per tutti i soggetti della Filiera delle imprese di inserire e far inserire nei contratti e subcontratti stipulati con i propri contraenti e subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione da parte del Soggetto aggiudicatore per il tramite del Concessionario, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011 a carico del cessionario.

Analogha disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per tutti i soggetti della Filiera delle imprese a vario titolo coinvolti nell'opera di inviare tutta la

Hitachi Rail STS S.p.A.

Sede legale:
Via Argine, 425
80147 Napoli
Tel. +39 081 2431111
Fax +39 081 2432699

Sede Secondaria:
Via Paolo Mantovani, 3-5
16151 Genova
Tel. +39 010 6552111
Fax +39 010 6552939

Direzione e coordinamento
Hitachi Group
Società con Socio Unico e soggetta
alla direzione e coordinamento
di Hitachi Ltd.

Capitale sociale Euro 100.000.000,00 - R.E.A. n. 421689
Iscrizione Registro delle Imprese di Genova, C.F. e P.I. n. 01371160662

HITACHI

Inspire the Next

ORDINE N.	DEL	VARIANTE	DEL	FORNITORE	ACQUISITORE	Pagina
1000090926	08.09.2025	0	08.09.2025	151	IDL Lucia Daniele	6/ 9

documentazione prevista dal Protocollo per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011;

d) l'obbligo per tutti i soggetti della Filiera delle imprese di ricorrere al distacco della manodopera # ivi compresa i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17.07.2016, n. 136 recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI"), solo previa autorizzazione del Concessionario all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte del Concessionario, delle informazioni antimafia di cui all' art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011 sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

Clausola n. 6 # Art. 7 c. 3 del Protocollo di Legalità

In tutti i contratti o subcontratti, verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

mettere a disposizione del Concessionario, per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;

mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;

mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei Flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente paragrafo vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Clausola n. 7 # Art. 9 c. 4 del Protocollo di Legalità

Per le medesime finalità di cui al paragrafo 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'opera verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all' art. 18 comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della legge 13 agosto 2010 n. 136, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;

b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art. 4 della citata legge n. 136/2010.

Clausola n. 8 # Art. 5 c. 2 del Protocollo Operativo Monitoraggio Finanziario (MGO)

In particolare l'impresa aggiudicataria nonché tutti i soggetti della Filiera si adopereranno affinché tutti i soggetti della "Filiera" sottoscrivano copia del presente protocollo in segno di piena accettazione delle clausole in esso contenute, impegnandosi a riportare nei subcontratti e nei contratti con i fornitori, anche in essere e ancora attivi, analoghe clausole, inclusa la clausola che si impegna subcontraenti e fornitori a inserire - a loro volta # le medesime clausole nei contratti da essi stipulati.

Clausola n. 9 # Art. 6 c. 5 del Protocollo Operativo Monitoraggio Finanziario (MGO)

Sono sanzionabili le fattispecie previste al comma 3 lettera a) e al comma 4 dell'art. 6 del Protocollo.

Hitachi Rail STS S.p.A.

Signed by:



CF818C18BC5842C...

16-09-2025 | 10:57:05 CEST

Vi preghiamo di restituirci, a stretto giro di posta (indirizzandola all'acquirente presso la sede di pertinenza), una copia di quest'ordine firmato, in ogni sua pagina, dal Vs. legale rappresentante per accettazione dello stesso e delle condizioni sottoelencate. L'ordine sarà operativo solamente al ricevimento di tale copia firmata.

SINTESI DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI DI ACQUISTO

1. ORDINE

L' Hitachi Rail S.p.A. (nel seguito STS) non riconosce ordini che non siano redatti sugli appositi moduli di STS e debitamente firmati. I paragrafi di "seguito" e gli "allegati" formano parte integrante degli ordini stessi.

Qualsiasi variante al presente ordine ancorché concordato verbalmente non sarà valido se non confermato per iscritto.

2. CONDIZIONI PARTICOLARI E GENERALI

L'oggetto dell'ordine è affidato sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite dalla legge e di quelle riportate nel presente ordine e nei documenti dallo stesso richiamati e/o allegati.

Hitachi Rail STS S.p.A.

Sede legale:
Via Argine, 425
80147 Napoli
Tel. +39 081 2431111
Fax +39 081 2432699

Sede Secondaria:
Via Paolo Mantovani, 3-5
16151 Genova
Tel. +39 010 6552111
Fax +39 010 6552939

Direzione e coordinamento
Hitachi Group
Società con Socio Unico e soggetta
alla direzione e coordinamento
di Hitachi Ltd.

Capitale sociale Euro 100.000.000,00 - R.E.A. n. 421689
Iscrizione Registro delle Imprese di Genova, C.F. e P.I. n. 01371160662

HITACHI

Inspire the Next

ORDINE N.	DEL	VARIANTE	DEL	FORNITORE	ACQUISITORE	Pagina
1000090926	08.09.2025	0	08.09.2025	151	IDL Lucia Daniele	7/ 9

- Le condizioni particolari e generali del presente ordin sono tassativamente impegnative per il Fornitore anche se nelle sue offerte e condizioni di vendita fosse diversamente disposto.
3. **QUANTITATIVI**
I quantitativi indicati nell'ordin devono essere scrupolosamente rispettati.
Le eventuali eccedenze su tali quantitativi verranno senz'altro restituite al Fornitore a suo rischio e spesa, senza obbligo di preavviso.
4. **TERMINI DI CONSEGNA ESSENZIALI**
I termini di consegna convenuti in ordine sono impegnativi per il Fornitore che non potrà derogare da essi se non per cause di forza maggiore che dovranno però essere tempestivamente segnalate e comprovate.
Nel caso di ingiustificati ritardi di consegna, STS si riserva, salvi ed impregiudicati restando ogni altro suo diritto e ragione, di:
- far effettuare un sopralluogo nei Reparti di lavorazione del Fornitore da Tecnici di sua fiducia, per rendersi conto delle cause che hanno provocato il ritardo e formulare fondate previsioni di consegna, che non modificano le date contrattuali ai fini dell'applicazione delle penali, se previste nell'ordine;
- annullare in tutto o in parte l'ordin, anche per la parte già eseguita, con semplice comunicazione scritta al Fornitore.
Nel caso di consegne anticipate rispetto ai termini contrattuali, i pagamenti decorreranno dalle date di consegna stabilite in ordine, ferma restando la facoltà di restituire, a rischio e spesa del Fornitore, i materiali consegnati in anticipo.
5. **SUBAPPALTI/SUBFORNITURE**
E' fatto divieto di cedere o di fare eseguire da altri, anche parzialmente, l'ordine, salvo espresso preventivo benestare scritto di STS.
6. **COLLAUDO**
Il collaudo potrà avvenire:
1. presso gli stabilimenti STS a cura di nostri incaricati e/o clienti STS diversi da F.S.
2. presso gli stabilimenti STS a cura degli Agenti delle F.S. secondo il Capitolato di Oneri Generali G7 Capitolati Tecnici e relative Appendici F.S.
3. nello stabilimento o deposito del Fornitore a cura di incaricati e/o Clienti STS secondo le modalità richiamate nell'ordine. In questo caso sarà cura del Fornitore inoltrare, agli uffici STS, la richiesta di collaudo con almeno 30 giorni di anticipo sulla data di approntamento materiale.
4. nello stabilimento o deposito del Fornitore a cura degli Agenti delle F.S. secondo il Capitolato di Oneri G7. In questo caso sarà cura del Fornitore inoltrare la richiesta di collaudo direttamente al Compartimento di competenza delle F.S.-Ufficio Collaudi- con almeno 30 gg. di anticipo sulla data di approntamento del materiale.
5. nello stabilimento o deposito del Fornitore a cura di incaricati STS e/o Agenti delle F.S. In questo caso sarà cura del Fornitore inoltrare, agli uffici STS, la richiesta di collaudo con almeno 30 giorni di anticipo sulla data di approntamento del materiale.
Nei casi 3-4-5 la definitiva accettazione dei materiali è sempre subordinata al buon esito di un secondo collaudo, che sarà effettuato presso il luogo di destinazione della fornitura.
STS si riserva, inoltre, di rifiutare in qualsiasi momento quei materiali che presentassero difetti occulti, che dovessero emergere nel corso delle lavorazioni.
La restituzione dei materiali rifiutati sarà effettuata a rischio e spesa del Fornitore.
La mancata tempestiva sostituzione dei materiali scartati, quando richiesta, può essere valida causa per l'annullamento dell'intero ordin e darà luogo, in ogni caso, alla sospensione dei termini di pagamento.
7. **BOLLA DI CONSEGNA**
STS non riceve merci che non siano accompagnate da regolare bolla di consegna (XAB) completa di un dettagliato elenco qualitativo e quantitativo delle stesse e contenente tutti i riferimenti relativi all'ordin (NUMERO D'ORDINE, POSIZIONE D'ORDINE, CODICE MATERIALE ECC.).
8. **PREZZI**
I prezzi convenuti e riportati in ordine si intendono fissi e invariabili, e per gli stessi non sono previste forme di adeguamento e/o di equilibrio, ivi compreso quello previsto dal 1° comma dell'art. 1664 del codice civile, salvo espresse pattuizioni in contrario. In conseguenza di ciò il Fornitore rinuncia sin d'ora ad avanzare ogni e qualsiasi eccezione o pretesa di revisione del prezzo e ciò anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1467 del codice civile laddove lo stesso si renda applicabile.
9. **FATTURAZIONE**
Le fatture, emesse solo a seguito di autorizzazione scritta di STS, dovranno sempre:
- riferirsi ad un solo ORDINE di STS, riportando il "NUMERO" dello stesso e la relativa "POSIZIONE D'ORDINE"; si precisa che se alla singola posizione sono indicati i codici CUP/CIG di un relativo progetto, la fatturazione dovrà essere distinta per ogni codice CUP/CIG.
- citare tutti i riferimenti delle bolle di consegna relative, ove richieste.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore in ordine a quanto sopra esposto a quest'ultimo verranno restituite le relative fatture che saranno dallo stesso completate. Resta inteso che, nel frattempo, il pagamento delle stesse resterà sospeso.
10. **TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI** (legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.l.)
Nell'ambito dell'esecuzione di attività per lavori, servizi e forniture, relativi a contratti pubblici in Italia, con la sottoscrizione del presente ordine il Fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
11. **TUTELA LAVORATORI**
Il fornitore si impegna a consegnare ad STS, ogni qualvolta richiesta, la documentazione necessaria alla dimostrazione della propria regolarità nei versamenti a titolo contributivo e retributivo e quanto altro previsto dalla normativa sul personale impiegato, da comprovarsi attraverso la presentazione del D.U.R.C. o documentazione equipollente, nonché del proprio adempimento agli obblighi in materia fiscale vigente, in applicazione alla legge n° 248 del 4.8.2006.
12. **GARANZIA TECNICA**
Il fornitore, se non diversamente indicato nelle condizioni particolari dell'ordine, garantirà le apparecchiature e/o gli interventi forniti per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data di consegna. Gli interventi in garanzia saranno eseguiti secondo le indicazioni e le modalità riportate nella documentazione richiamata nell'ordine.
13. **RISERVATEZZA**
Il Fornitore si impegna, per tutta la durata dell'ordine e al termine dello stesso per un periodo pari a tre anni, a considerare riservati, e pertanto a non divulgare, tutti i disegni, i documenti, i dati, le fotografie, le specifiche e le informazioni messi a disposizione dello stesso per il conseguimento e successivo espletamento dell'ordine.
Il Fornitore si impegna altresì ad utilizzare tutti i suddetti documenti esclusivamente per l'oggetto dell'ordine, e pertanto a non utilizzarli per altri scopi né a cederli.
14. **DIVIETO DI CESSIONE**
La cessione parziale o totale dell'ordine, nonché la cessione sotto qualsiasi forma, dei crediti relativi ai pagamenti dovuti in virtù dello stesso, oltreché dei diritti o degli obblighi ad esso connessi, sono vietate. Pertanto qualsiasi cessione, anche sotto forma di apporto in società, operata dal Fornitore in contrasto con il divieto di cui sopra è nulla e senza effetto nei confronti di STS.
15. **Codici di conformità**
Il Fornitore garantisce e si impegna a rispettare, e farà in modo che i suoi Rappresentanti rispettino pienamente, in relazione all'Ordine di Acquisto, tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di conformità, nonché il Codice di Condotta dei Fornitori di Hitachi Rail e il Modello di Organizzazione e Gestione ("Modello") ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche o integrazioni, disponibili all'indirizzo: <https://www.hitachirail.com/our-company/compliance-ethics/>. Ciascuna Parte riconosce inoltre i principi contenuti nei Codici di condotta e di Etica e Conformità del Gruppo Hitachi, disponibili all'indirizzo: <https://www.hitachi.com/corporate/about/conduct/>.
16. **Conformità contro la corruzione e la concussione**
Il Fornitore dovrà rispettare tutte le leggi anticorruzione e anticorruzione perenni. Garantisce e si impegna a garantire che:
a) né essa né le sue Parti Correlate e i suoi Rappresentanti pagheranno, prometteranno di pagare o autorizzeranno pagamenti di denaro o di qualsiasi cosa di valore, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona allo scopo di indurre illegalmente o impropriamente una decisione commerciale o di ottenere o mantenere rapporti d'affari in relazione al presente Ordine d'acquisto o alle operazioni contemplate dal presente Ordine d'acquisto;
b) per quanto a sua conoscenza, né lui né le sue Parti Correlate e i suoi Rappresentanti coinvolti nel presente Ordine d'acquisto sono o sono stati condannati o perseguiti per qualsiasi reato ai sensi delle Leggi Anticorruzione e Anticoncussione; e
c) eventuali condanne precedenti, procedimenti giudiziari o azioni in corso, comprese le indagini, dinanzi a un tribunale o a un'autorità competente in relazione ad accuse di corruzione o concussione nei confronti del Fornitore, delle sue Parti correlate e del suo Rappresentante dovranno essere comunicate all'Acquirente.
Il Fornitore dovrà disporre e mantenere in vigore per tutta la durata dell'Ordine d'acquisto le proprie politiche e procedure per garantire il rispetto delle Leggi anticorruzione e anticorruzione e dovrà fornire all'Acquirente le prove di conformità ai sensi del presente Paragrafo 16, secondo quanto ragionevolmente richiesto dall'Acquirente.
17. **Conformità al rispetto dei diritti umani e alla lotta alla schiavitù moderna**
Nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi dell'Ordine d'acquisto, il Fornitore dovrà rispettare tutte le leggi, i regolamenti e i codici vigenti in materia di contrasto alla schiavitù, rispetto dei diritti umani e contrasto al traffico di esseri umani che comprendono almeno i seguenti obblighi:
a) rispettare i diritti umani dei propri dipendenti e di altri soggetti nelle operazioni commerciali, nella catena di fornitura e nelle attività svolte per l'Ordine d'acquisto;
b) non impiegare lavoratori di età inferiore a sedici (16) anni o al di sotto dell'età minima applicabile, se superiore;
c) non ricorrere al lavoro forzato, carcerario o coatto, o a lavoratori soggetti a qualsiasi forma di costrizione o coercizione, o non intraprendere o favorire la tratta di esseri umani.
18. **Conformità al controllo delle esportazioni e del commercio**
Ciascuna Parte:
a) si attenerà a tutte le normative applicabili in materia di controllo delle esportazioni, controllo delle attività e del commercio;
b) non deve figurare in nessuna lista nera di persone, gruppi ed entità soggette a leggi commerciali o di conformità e a misure restrittive finanziarie o in liste di soggetti legati al terrorismo internazionale, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Elenco consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti a sanzioni finanziarie dell'UE, l'Elenco delle persone specialmente designate dell'OFAC redatta dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, la lista stabilita e mantenuta dal Comitato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in relazione a persone, gruppi, imprese e altre entità associate al terrorismo;
c) non deve assumere comportamenti che potrebbero portarla a essere inserita in una di queste liste nere;
d) non deve condurre, in relazione al presente Ordine d'acquisto, affari o ingaggiare Parti Correlate o Rappresentanti che siano vietati da qualsiasi agenzia internazionale o governativa, e
e) non devono avere sede o essere registrata in paesi sottoposti a sanzioni o a embargo.
Il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente, entro trenta (30) giorni dall'accettazione dell'Ordine di Acquisto e almeno tre (3) giorni prima della consegna dei prodotti/servizi, "Dichiarazione di conformità commerciale ed esportazione di Hitachi Rail" (come da doc: G-TMP A0601).
19. **Protezione dei dati personali**
I Dati personali raccolti dal Fornitore in relazione al presente Ordine d'acquisto saranno trattati con mezzi che garantiscono la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari. I Dati personali saranno comunicati solo alle persone a cui la comunicazione è necessaria per l'attuazione del presente Ordine d'acquisto. Al fine di agevolare l'esercizio dei diritti, ciascuna Parte deve disporre di una procedura specifica per tutelare i diritti e le libertà degli interessati.

Hitachi Rail STS S.p.A.

Sede legale:
Via Argine, 425
80147 Napoli
Tel. +39 081 2431111
Fax +39 081 2432699

Sede Secondaria:
Via Paolo Mantovani, 3-5
16151 Genova
Tel. +39 010 6552111
Fax +39 010 6552939

Direzione e coordinamento
Hitachi Group
Società con Socio Unico e soggetta
alla direzione e coordinamento
di Hitachi Ltd.

Capitale sociale Euro 100.000.000,00 - R.E.A. n. 421689
Iscrizione Registro delle Imprese di Genova, C.F. e P.I. n. 01371160662

HITACHI

Inspire the Next

ORDINE N.	DEL	VARIANTE	DEL	FORNITORE	ACQUISITORE	Pagina
1000090926	08.09.2025	0	08.09.2025	151	IDL Lucia Daniele	8/ 9

20. Ulteriori subappalti

Il Fornitore non può assumere Rappresentanti o Parti Correlate in relazione al presente Ordine d'Acquisto senza averne dato preventiva comunicazione all'Acquirente. Il Fornitore dovrà vagliare e condurre la due diligence sulle Parti Correlate e sui Rappresentanti e monitorarli successivamente, per garantire che non vi siano violazioni dell'Articolo 18 o problemi di reputazione, che potrebbero rappresentare un rischio indebito per le Parti.

21. Violazioni della conformità e diritto a misure correttive

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente all'Acquirente qualsiasi violazione effettiva, potenziale o presunta del presente Articolo 18 da parte sua o delle sue Parti Correlate o dei suoi Rappresentanti. Se l'Acquirente ha il ragionevole sospetto di una tale violazione, può controllare i registri del Fornitore o delle sue Parti Correlate o dei suoi Rappresentanti in relazione alla sospetta inadempienza. In ogni caso, il Fornitore autorizza espressamente l'Acquirente a controllare e/o a nominare un revisore esterno per controllare le proprie attività e le sue spese a sua esclusiva discrezione, al solo scopo di verificare la conformità del Fornitore alle disposizioni dell'Articolo 15. Il Fornitore si impegna a conservare e a garantire la conservazione di tutti i registri necessari a consentire tali verifiche fino ad almeno sei (6) anni dopo la scadenza del Contratto.

Se il Fornitore viola l'Articolo 18:

l'Acquirente può esercitare i diritti di cui all'Articolo 18 e

il Fornitore inadempiente manleva, difenderà e manterrà indenne

l'Acquirente da qualsiasi reclamo, perdita, danno, responsabilità, spesa e costo di qualsiasi natura derivanti da,

o connessi al mancato rispetto delle disposizioni del presente Articolo da parte del Fornitore. La violazione di una qualsiasi delle disposizioni del presente Ordine d'acquisto costituisce una violazione sostanziale del Contratto e, senza pregiudizio di qualsiasi altro diritto, rimedio o sanzione, autorizza l'Acquirente a risolvere immediatamente l'Ordine d'acquisto stesso.

22. OBIETTIVI ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE)

Il Fornitore dovrà rispettare le Linee guida per l'approvvigionamento sostenibile del Gruppo Hitachi, che si trovano online e sono disponibili per la consultazione sul sito web <https://www.hitachi.com/procurement/csr/sustainable-procurement-guidelines/index.html> o altro indirizzo web comunicato al Fornitore da Hitachi Rail STS S.p.A di volta in volta.

Il Fornitore dichiara di riconoscere e comprende gli obiettivi ESG e si impegna ad adempiere ai propri obblighi in modo da supportare Hitachi Rail STS S.p.A nel loro raggiungimento.

Ove richiesto, il Fornitore parteciperà al programma di sostenibilità dei fornitori di Hitachi Rail STS S.p.A, che comprende:

(a) l'iscrizione e il mantenimento di un abbonamento valido al programma;

(b) l'esecuzione di qualsiasi valutazione e/o la fornitura di dati come richiesto dal programma;

(c) il mantenimento di un rating minimo di sostenibilità per la durata dell'Ordine di Acquisto; e

(d) l'adozione proattiva di qualsiasi azione correttiva richiesta da Hitachi Rail STS S.p.A o come consigliato dal partner di rating di ESG scelto.

23. REGOLAMENTO CBAM

Se il Fornitore fornisce a Hitachi Rail STS S.p.A beni, prodotti o articoli per i quali si applica la normativa sul Carbon Border Adjustment Mechanism (Beni CBAM), il Fornitore fornirà tutte le informazioni richieste in relazione a qualsiasi Beni CBAM per consentire a Hitachi Rail STS S.p.A di adempiere pienamente a qualsiasi obbligo a cui Hitachi Rail STS S.p.A è soggetta ai sensi della normativa CBAM. Tali informazioni dovranno essere fornite Fornitore, utilizzando una versione veritiera, accurata e completa del Modello CBAM come reperito sul sito https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en, o di qualsiasi altro modello notificato al Fornitore da Hitachi Rail STS S.p.A di volta in volta, prima della spedizione dei Beni CBAM in questione e in conformità ai requisiti che Hitachi Rail STS S.p.A notificherà al Fornitore di volta in volta.

Hitachi Rail STS S.p.A si riserva il diritto di richiedere una pre-autorizzazione per le spedizioni di qualsiasi Beni CBAM e il Fornitore dovrà collaborare con Hitachi Rail STS S.p.A in buona fede e adottare tutte le misure ragionevolmente richieste da Hitachi Rail STS S.p.A per facilitare qualsiasi requisito di pre-autorizzazione implementato da Hitachi Rail STS S.p.A in relazione ai Beni CBAM.

Hitachi Rail STS S.p.A può rifiutare di autorizzare la spedizione di qualsiasi Beni CBAM fino a quando il Fornitore:

(i) fornisca a Hitachi Rail STS S.p.A tutte le informazioni CBAM richieste; oppure

(ii) completi tutte le misure ragionevolmente richieste da Hitachi Rail STS S.p.A per facilitare qualsiasi requisito di pre-autorizzazione attuato da Hitachi Rail STS S.p.A in relazione a qualsiasi Beni CBAM. Nel caso in cui il Fornitore non adempia a uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi della presente clausola:

(i) Hitachi Rail STS S.p.A si riserva il diritto di non accettare i Beni CBAM forniti dal Fornitore e può, a sua esclusiva discrezione, trattenere il pagamento della fattura del Fornitore fino a quando le informazioni CBAM non saranno fornite in modo soddisfacente per Hitachi Rail STS S.p.A e

(ii) il Fornitore dovrà indennizzare Hitachi Rail STS S.p.A su richiesta in relazione a eventuali perdite, costi, responsabilità, penali o danni sostenuti direttamente come risultato della mancata e/o ritardata fornitura di informazioni CBAM da parte del Fornitore.

Il Fornitore, entro 30 giorni dalla data del presente accordo, comunicherà per iscritto a Hitachi Rail STS S.p.A il nome e i dettagli di contatto del suo rappresentante incaricato di garantire la conformità ai sensi della presente clausola.

24. OBBLIGO DELLA PATENTE A CREDITI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI

Il Fornitore, qualora operi nel settore edile e/o sia coinvolto in attività da svolgersi presso cantieri temporanei o mobili ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 81/08, è tenuto a ottenere la patente a punti, come previsto dalla normativa vigente, e a presentare l'istanza di rilascio tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Sono esentati da tale obbligo:

a) Soggetti che effettuano esclusivamente forniture di materiali;

b) Soggetti che svolgono attività intellettuali;

c) Soggetti in possesso di attestazione SOA pari o superiore alla III categoria.

Il Fornitore si impegna a fornire, su richiesta di Hitachi Rail STS, copia dell'istanza di rilascio della patente a punti e successivamente il documento stesso in formato digitale, nonché qualsiasi altra documentazione richiesta per dimostrare la conformità normativa. Il Fornitore ha l'obbligo di informare tempestivamente Hitachi Rail STS di qualsiasi variazione dello status della patente a punti, inclusa la riduzione del punteggio, eventuali cause di esenzione o difficoltà nel completamento della registrazione al portale, nonché eventuali riduzioni del punteggio che portino il totale dei crediti a un valore inferiore a 15.

Il Fornitore è responsabile del mantenimento della patente a punti per tutta la durata del contratto e dell'esecuzione delle forniture in conformità agli obblighi di legge. In caso di mancata registrazione al portale, di perdita della patente a punti o di riduzione del punteggio a un valore inferiore a 15 crediti, Hitachi Rail STS avrà diritto a:

a) Richiedere l'immediata regolarizzazione della posizione;

b) Sospendere le attività del Fornitore all'interno dei cantieri fino alla regolarizzazione;

c) Rescindere il contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatta salva la richiesta di risarcimento per eventuali danni subiti.

Inoltre, il Fornitore si impegna a tenere indenne Hitachi Rail STS da ogni responsabilità, sanzione o pregiudizio derivante dal mancato rispetto della disciplina relativa alla patente a punti per il settore edile, incluse eventuali contestazioni da parte delle autorità competenti.

25. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria di Genova, anche in caso di connessione con altre cause sottoposte ad altra Autorità Giudiziaria e la legge applicabile è quella italiana.

Per quanto non riportato nel presente ordine valgono le seguenti ns:

- CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PER BENI E SERVIZI

- CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER GLI APPALTI SUBAPPALTI E PACKAGE DI OPERE, LAVORI E FORNITURE IN OPERA;

già da Voi conosciute o comunque da Voi richiedibili o esaminabili presso la Direzione Approvvigionamenti della Società.

PER ACCETTAZIONE DELL'ORDINE E DELLE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI D'ACQUISTO

DATA

TIMBRO E FIRMA

16-09-2025 | 11:31:44 CEST

DocuSigned by:

Ugo Nicoletti
A1E55D3890C54C9...

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE AI SENSI DELL'ART. 1341 C.C.

DICHIARO DI APPROVARE LA PREVALENZA DELLE SUINDICATE CONDIZIONI DI ACQUISTO SU OGNI ALTRA CONDIZIONE DI OFFERTA E/O VENDITA. DICHIARO INOLTRE DI APPROVARE SPECIFICAMENTE AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE, LE SEGUENTI CLAUSOLE:

- 4 TERMINI DI CONSEGNA
- 5 SUBAPPALTI
- 6 COLLAUDO
- 8 PREZZI
- 14 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO
- 17 FORO COMPETENTE

DATA

FIRMA

DocuSigned by:

16-09-2025 | 11:31:44

Hitachi Rail STS S.p.A.

A1E55D3890C54C9...

Sede legale:
Via Argine, 425
80147 Napoli
Tel. +39 081 2431111
Fax +39 081 2432699

Sede Secondaria:
Via Paolo Mantovani, 3-5
16151 Genova
Tel. +39 010 6552111
Fax +39 010 6552939

Direzione e coordinamento
Hitachi Group
Società con Socio Unico e soggetta
alla direzione e coordinamento
di Hitachi Ltd.

Capitale sociale Euro 100.000.000,00 - R.E.A. n. 421689
Iscrizione Registro delle Imprese di Genova, C.F. e P.I. n. 01371160662



ORDINE N.	DEL	VARIANTE	DEL	FORNITORE	ACQUISITORE	Pagina
1000090926	08.09.2025	0	08.09.2025	151	IDL Lucia Daniele	9/ 9

PER ACCETTAZIONE

DATA

TIMBRO E FIRMA

16-09-2025 | 11:31:44 CEST

DocuSigned by:
Ugo Nicoletti
A1E55D3890C54C9...

Hitachi Rail STS S.p.A.

Sede legale:
Via Argine, 425
80147 Napoli
Tel. +39 081 2431111
Fax +39 081 2432699

Sede Secondaria:
Via Paolo Mantovani, 3-5
16151 Genova
Tel. +39 010 6552111
Fax +39 010 6552939

Direzione e coordinamento
Hitachi Group
Società con Socio Unico e soggetta
alla direzione e coordinamento
di Hitachi Ltd.

Capitale sociale Euro 100.000.000,00 - R.E.A. n. 421689
Iscrizione Registro delle Imprese di Genova, C.F. e P.I. n. 01371160662



Silvia Spada <silvia.spada@stl.tech>

I: Completata: Complete with Docusign: 1000090926_metallurgica.pdf - #202

1 messaggio

Antonio Sommella - UNR <antonio.sommella@unr.it>

A: silvia.spada@stl.tech

Cc: Ugo Nicoletti <ugo.nicoletti@unr.it>

16 settembre 2025 alle ore 11:56

Ciao Silvia,

in allegato l'ordine citato in oggetto debitamente firmato e validato

La tolleranza è stata inserita a sistema

Saluti

Antonio

Da: Ugo Nicoletti - UNR <ugo.nicoletti@unr.it>**Inviato:** martedì 16 settembre 2025 11:33**A:** Antonio Sommella - UNR <antonio.sommella@unr.it>**Cc:** UGO.NICOLETTI@UNR.IT**Oggetto:** I: Completata: Complete with Docusign: 1000090926_metallurgica.pdf

Da: DocuSign EU System <dse@eumail.docusign.net>**Inviato:** martedì 16 settembre 2025 11:32**A:** Ugo Nicoletti <ugo.nicoletti@unr.it>**Oggetto:** Completata: Complete with Docusign: 1000090926_metallurgica.pdf

HITACHI
Inspire the Next

VEDI DOCUMENTO COMPLETATO

Lucia Daniele

lucia.daniele@hitachirail.com

Tutte le parti hanno completato quanto segue: Complete with Docusign:
1000090926_metallurgica.pdf.

Con tecnologia  **docusign**

Non condividere questa e-mail

Questa e-mail contiene un link sicuro a Docusign. Non condividere questa e-mail, link o codice di accesso con altre persone.

Alterna metodo di firma

Visita [Docusign.com](https://docusign.com), fai clic su "Accedi ai documenti" e inserisci il codice di sicurezza:
DE9B0DE7BB984F90B7CC695ADB89BDF74

Informazioni su Docusign

Firma i documenti elettronicamente in pochi minuti. È sicuro e legalmente vincolante. Ovunque ti trovi, in ufficio, a casa, in viaggio o persino in giro per il mondo, Docusign ti offre una soluzione professionale e affidabile per Digital Transaction Management™.

Domande sul documento?

Se devi modificare il documento o hai domande sul suo contenuto, contatta il mittente tramite email.

Non ricevere più questa e-mail

[Segnala questa email](#) o leggi ulteriori informazioni su questi argomenti: [Rifiutare apposizione firma](#) e [Gestione delle notifiche](#).

Se hai problemi a firmare, visita "[Come firmare un documento](#)" sul nostro [Centro assistenza Docusign](#) oppure unisciti alla [Docusign Community](#) per accedere a consigli e assistenza da parte di colleghi.

 [Scarica l'app Docusign](#)

Questo messaggio ti è stato inviato da Lucia Daniele tramite il servizio di firma elettronica di Docusign. Se preferisci non ricevere e-mail da questo mittente, contattalo direttamente.

2 allegati

 **1000090926_metallurgica.pdf**
261K

 **Summary.pdf**
277K



Silvia Spada <silvia.spada@stl.tech>

Hitachi STS: richiesta offerta mat. 7506.0100268 - #202

1 messaggio

Antonio Sommella - UNR <antonio.sommella@unr.it>

8 settembre 2025 alle ore 14:13

A: "DANIELE, Lucia" <lucia.daniele@hitachirail.com>

Cc: "Silvia Spada (silvia.spada@email.it)" <silvia.spada@stl.tech>, Debora Petrogalli <debora.petrogalli@stl.tech>, Ugo Nicoletti - UNR <ugo.nicoletti@unr.it>

Buonasera Lucia,

con riferimento alla mail a margine, di seguito la quotazione per il cavo richiesto:

mt. 6.000 Cavo TOL1 6 1(6 SM G652D NOVA)T/VH9M B2ca yl

Spec. MB 2671.FO.800

Prezzo Euro 0,76/mt.

Pezzature mt 2000x3

mt. 2.500 Cavo TOL1 6 1(6 SM G652D NOVA)T/VH9M B2ca yl

Spec. MB 2671.FO.800

Prezzo Euro 0,76/mt.

Pezzatura unica

Tempi di consegna: 6/7 settimane da ordine s.i.**Validità offerta: 7 gg.**

Altre condizioni solite in corso.

Cordiali saluti

Antonio

Antonio Sommella
METALLURGICA BRESCIANA SpA

- a Sterlite Tech Company -

Ufficio Commerciale di Napoli

Tel: 0817142777

Fax: 0817142711

Da: DANIELE, Lucia <Lucia.Daniele@hitachirail.com>**Inviato:** giovedì 4 settembre 2025 11:58**A:** Antonio Sommella - UNR <antonio.sommella@unr.it>**Oggetto:** Hitachi STS: richiesta offerta mat. 7506.0100268

Buongiorno,

La presente per chiedere vs offerta per il seguente materiale (in giallo quantità):

7506.0100.268 6.000 Cavo FO SM OS2 6 fibre arm LSZH giallo

7506.0100.268 2.500 Cavo FO SM OS2 6 fibre arm LSZH giallo

Grazie e Saluti,

Lucia

HITACHI
Inspire the Next

Lucia Daniele

Global Category Buyer

Security, Control & Wayside

Procurement- LoB Rail Control

[Via Argine 425, Naples \(Italy\)](#)

m: +39 348 4518 282

e: lucia.daniele@hitachirail.com

w: www.hitachirail.com



2 allegati

 **Openline_UniversalCentralTubeB2caArmouredCable_Ver12.0.pdf**
233K

 **2671FO800R2.pdf**
494K